

1000345-48.2021.8.26.0022

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... após lhe imputar a subtração (furto) daquele material, evento que não ocorreu, pois a porta foi adquirida pelo Sr. Wilson. Ao contínuo, o esposo dela, ora co-demandado, também o ofendeu de "ladroão", agora no grupo de WhatsApp do condomínio. Assim, frente à ofensa aos diretos da sua personalidade, deseja ser indenizado (fls. 01/04). Juntou documentos (fls. 05/10).

Benefícios da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000345-48.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000345-48.2021.8.26.0022

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adão de Oliveira Dorta

Requerido:

Airton de Jesus Pereira e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ADÃO DE OLIVEIRA DORTA ajuizou a presente demanda indenizatória contra AIRTON DE JESUS PEREIRA e TÂNIA PEREIRA, todos qualificados nos autos, por meio da qual busca a condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos. Alega, em apertada síntese, ter sido contratado para prestar serviços na obra pertencente ao Sr. Wilson Cortelline Filho, que havia comprado 02 portas para serem instaladas em seu chalé. Ocorre que a vizinha, ora correquerida, visualizou a porta e sustentou que lhe pertencia, chamando-o de "ladroão", após lhe imputar a subtração (furto) daquele material, evento que não ocorreu, pois a porta foi adquirida pelo Sr. Wilson. Ao contínuo, o esposo dela, ora co-demandado, também o ofendeu de "ladroão", agora no grupo de

WhatsApp do condomínio. Assim, frente à ofensa aos direitos da sua personalidade, deseja ser indenizado (fls. 01/04). Juntou documentos (fls. 05/10).

Benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor (fl. 11).

Citados (fl. 50), os requeridos ofertaram contestação impugnando os fatos. Narraram que certa vez visualizaram um pedaço de madeira que lhes pertencia sendo usado pelo autor na obra do chalé do Sr. Wilson, pegando-o de volta. Em razão disso, em determinada data avistaram uma folha de porta semelhante a deles, que havia desaparecido e, assim, perguntaram para o autor sobre ela, que se sentiu ofendido. Negam a verbalização de ofensas. Chegaram a enviar uma mensagem no grupo do condomínio, noticiando o desaparecimento da folha de porta, mas não imputaram a ninguém a subtração (fls. 21/28). Juntaram documentos (fls. 29/38) Réplica (fls. 42/43)

Instados (fl. 44), somente os requeridos especificaram provas (fls. 47/48 e certidão de fl. 49)

Saneador (fl. 51).

Decisão declarando preclusa a prova do autor (fl. 60).

Em audiência, foi colhido apenas o depoimento pessoal do autor, sem oitiva de testemunhas (fl. 77).

Ao final, as partes ofertaram memoriais escritos reiterando, em suma, suas pretensões (fls. 78/79 e 80).

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de pretensão indenizatória imaterial, por meio da qual o autor aduz, em síntese, ter sido ofendido em suas honras subjetiva e objetiva pelos requeridos, que lhe chamaram de "ladrão", imputando-lhe verbalmente e por escrito, a subtração da folha de uma porta, evento negado pelos demandados.

Pois bem.

A decisão saneadora (fl. 51) norteou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, carreando ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos do seu direito, até porque não haveria como os demandados documentarem algo que sustentam não terem feito - prova de um fato negativo.

Não há nos autos provas pré-constituídas que apontem para as alegadas ofensas verbais (filmagens, gravações, áudios, etc) e/ou escritas (cartas, mensagens, posts, prints, etc) com o emprego da expressão "ladrão" ou a imputação de fato previsto como crime em nossa legislação (furto) em relação àquela folha de porta.

Ouvido em audiência de instrução (a partir dos 06m50), o autor relatou que num primeiro momento a requerida disse para a vizinha Maria Aparecida que ele havia "roubado" a porta dela e, posteriormente, ambos os demandados também afirmaram, agora na presença dele, que ele havia "roubado" a porta deles.

A declaração escrita de fl. 09 não possui o valor probante que o autor lhe empresta, na medida em que a pessoa que a subscreve (Maria Aparecida S. Santos) mesmo sendo testemunha ocular, não foi arrolada e, conseqüentemente, ouvida em audiência de instrução para confirmar os fatos e, principalmente, ser submetida às perguntas do Julgador e reperguntas do Patrono da parte adversa.

Pelo quanto se observa, tratando-se de testemunha presencial, sua oitiva era imprescindível para melhor esclarecimento acerca da dinâmica fática envolvendo autor e réus.

Em relação ao outra declaração, também escrita (fl. 10) – Wilson Cortelline Filho - noticia-se apenas a existência de um mal-entendido entre as partes, sem maiores detalhamentos.

Assim, quanto à ofensa verbal alegada não há provas.

De outro canto, o próprio correquerido trouxe aos autos prints contendo mensagens postadas em um grupo de WhatsApp, nominado "Camping Prainha", por meio da qual ele noticia o furto de uma folha de porta da propriedade, mas em nenhum momento atribui a certa/determinada pessoa o despojamento sofrido, especialmente ao autor (vide fl. 35).

Bem verdade que o nome do autor é mencionado em outras mensagens, mas não há referência expressa, nominal, de que foram os requeridos, ou ao menos um deles, que os acusaram daquela prática delitativa: "um morador que nunca vimos e nem conhecemos está acusado o Senhor Adão de ter roubado uma porta da casa dele" (sic) – fl. 36.

E, ainda, que, por mera suposição, houvesse a conclusão de que o correquerido AIRTON foi o responsável pela imputação leviana (furto da porta), haveria a necessidade de se investigar sob quais circunstâncias isso ocorreu e como os fatos chegaram ao conhecimento daquele morador que postou a referida mensagem no grupo condominial (fl. 36) – Wilson, proprietário do chalé no qual o autor trabalharia.

Ademais, em outra mensagem se observa a existência de um mal-entendido entre as portas instaladas pelo autor no chalé de Wilson e aquela, desaparecida, pertencente aos requeridos (fl. 38).

Assim, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, distanciando-se do ônus que lhe é carreado pela legislação processual.

Sobre o tema, elucidativa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que ensina: "Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente".

Confira-se, *mutatis mutandis*:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Ofensas que teriam sido proferidas por empregados do banco réu, dentro de uma das suas agências, perante terceiros, contra a autora. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da demandante. Sem razão. Pedido de indenização por dano moral em razão de supostas ofensas perpetradas por prepostos do banco réu. Consigna-se que, ainda mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se exige a demonstração dos fatos pelo ofendido. Inversão do ônus probatório que não se aplica de forma automática. Demandante que não é hipossuficiente para a produção desta prova. Autora que arrolou testemunhas que não presenciaram os fatos narrados. Assim, a autora não se desincumbiu de comprovar as supostas ofensas verbais sofridas. Inexigível para a instituição financeira comprovar fato negativo, a saber, que sua cliente não foi ofendida dentro da agência. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais não fixados, pois já arbitrados em percentual máximo pelo juízo de primeiro grau. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000635-85.2015.8.26.0309; Relator (a): Roberto

Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019) DN

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória imaterial formulada por ADÃO DE OLIVEIRA DORTA contra AIRTON DE JESUS PEREIRA e TÂNIA PEREIRA, pelas razões acima alvitradas.

Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico perseguido (danos morais), verbas que serão devidas se ele vier a perder a condição de beneficiário da justiça gratuita (fl. 11), observados os termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I.

Amparo, 27 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA